主題精選：防墜設施 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 公寓大廈裝設鐵窗規定
發布日期: 2022-10-25
內文
各位同學好
今日專欄討論有關公寓大廈裝設鐵鋁窗之規定。
首先，依「公寓大廈管理條例」第8條規定：「公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專
有部分之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為，除應依
法令規定辦理外，該公寓大廈規約另有規定或區分所有權人會議已有決議，經向直轄市、縣
（市）主管機關完成報備有案者，應受該規約或區分所有權人會議決議之限制。
公寓大廈有十二歲以下兒童或六十五歲以上老人之住戶，外牆開口部或陽臺得設置不妨礙逃生
且不突出外牆面之防墜設施。防墜設施設置後，設置理由消失且不符前項限制者，區分所有權
人應予改善或回復原狀。
住戶違反第1項規定，管理負責人或管理委員會應予制止，經制止而不遵從者，應報請主管機
關依第49條第1項規定處理，該住戶並應於一個月內回復原狀。屆期未回復原狀者，得由管理
負責人或管理委員會回復原狀，其費用由該住戶負擔。」
因此，公寓大廈設置鐵鋁窗行為：
• (一) 合法情形下原則可以（裝設須注意有關違章建築之相關規定，例如陽台外推裝設鐵鋁窗
情形；應符合「公寓大廈防墜設施設置原則」）
• (二) 例外可進行限制（如材質、顏色、形式）、禁止（不得裝設），其要件如下：
1. 規約另有規定或區分所有權人會議已有決議
2. 向直轄市、縣（市）主管機關完成報備有案
• (三) 禁止之例外 然而，縱使已依規約或決議予以禁止裝設鐵窗，仍有例外得裝設之要件：

1. 公寓大廈有十二歲以下兒童或六十五歲以上老人之住戶
2. 不妨礙逃生（縣市規定應留設供消防人員救災使用之有效開口）
3. 不突出外牆面
4. 設置理由消失且不符限制者，應予改善或回復原狀
亦即符合上述要件者，管委員不得阻擾設置，但得
協調設置材質、顏色、形式
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下